

1. Koja je tvrdnja točna za Zakon o odnosima radnika i poslodavaca (taft-hartley zakon)

a) određuje kako sindikati imaju posebna prava

b) namjera mu je “uspostava jednakosti” između poslodavaca i zaposlenika time što proglašava nezakonitim niz sindikalnih aktivnosti

c) sadrži doktrinu “plati pa nosi” prema kojoj SAD prodaje robu Engleskoj i Francuskoj za vrijeme Zakona o neutralnosti

d) ograničenje useljavanja u skladu sa zahtjevima sindikata

2. Koja je tvrdnja točna za Izborni zakon (Reform Bill) iz 1832

a) pasivno biračko pravo je izjednačio s aktivnim

b) u gradovima su pravo glasa dobile praktično sve glave obitelji, dok su u grofovijama bili isključeni poljoprivredni radnici i rudari

c) uvodi opće pravo glasa

d) dva cilja zakona su bila da biračko pravo veže za broj stanovnika i da se biračko pravo da onim “društvenim grupama koje će ga odgovorno i uspješno koristiti”

3. Vrhovni sud SADa

a) od zakona iz 1869 sastoji se od predsjednika i 15 sudaca, koji sude zajedno u jednom sudskom vijeću

b) suce Vrhovnog suda imenuje predsjednik SAD uz suglasnost Predstavničkog doma na mandat od 10 godina, no pojedini sudac se postupkom impeachmenta može i ranije razrešiti dužnosti

c) sudi u prvom stupnju za sporove između država članica, između države-članice i neke strane zemlje te protiv presude vrhovnog suda države članice zbog povrede saveznog zakona ili ustava

d) svojom presudom iz 1966 usvojio je pravilo apsolutnog presedana

4. Članci o konfederaciji

a) prva grupa poslova izrijeком je povjerena Odboru država u čiju je isključivu nadležnost potpadala

b) članci predstavljaju međunarodni ugovor kojim je konfederacija pravno određena kao vojni savez država koje su njezine članice

c) stupili su na snagu 1777 nakon uspješne ratifikacije u predstavničkim tijelima svih 13 američkih država, bivših kolonija

d) druga grupa poslova obuhvaća poslovne vojne i financijske prirode, rješavanje sporova među državama te se o njima odlučivalo običnom većinom

5. Doktrinom američkog predsjednika Monroea iz 1823 se

a) potvrđuje da vrhovni sud SAD ne primjenjuje savezni zakon ukoliko ga ocjeni protuustavnim

b) upozoravaju se europske sile da će SAD smatrati neprijateljskim činom svaki kolonizatorski, ekspanzionistički ili intervencionalni pokušaj neameričkih država na američkim kontinentima

c) započinje običaj novoizabranog predsjednika da vrh državne uprave popuni osobama od svog povjerenja nakon stupanja na dužnost

d) uobličava se argument da sve što Ustavom izrijeком nije u nadležnosti Federacije ili nije izrijeком zabranjeno državama-članicama ostavljeno je državama ili narodu

6. U pogledu Kongresa SAD točna tvrdnja je da

a) članovi domova ne smiju vršiti bilo koje službe u izvršnoj ili sudskoj vlasti pa stoga članovi kabineta predsjednika ne prisustvuju sjednicama domova kongresa

b) u postupku impeachmenta protiv predsjednika SAD senatu presjeda potpredsjednik i glasa samo u slučaju jednake podjele glasova

c) pasivno biračko pravo za senat potpada u nadležnost država članica, pa kako je uređeno njihovim zakonima, razlikuje se među savezним državama

d) se senat obnavlja u cjelosti svake dvije godine pri čemu se jedan senator bira na 30 tisuća stanovnika

7. Koju od navedenih tvrdnji možemo kao točnu vezati za sukob Engleske s njezinim američkim

kolonijama

a) na prvom kontinentalnom kongresu poslanici će se između više prijedloga odlučiti na slanje zamolnice engleskom kralju radi potvrde prava kolonija

b) deklaracija o neovisnosti usvojena je 1754 godine na kongresu u Albanyu

c) na drugom kontinentalnom kongresu kolonije usvajaju Stamp act kojim se nameće obveza plaćanja biljega za sve pravne isprave, čime se krši budžetsko pravo engleskog parlamenta

d) na prvom kontinentalnom kongresu odlučeno je da sve kolonije počnu oružanu pobunu, a Wahington izabran za vrhovnog vojnog zapovjednika

8. Tko je na čelu sudske organizacije u Francuskoj nakon 1811

a) ministar pravosuđa

b) kasacijski sud

c) direktorij

d) prvi konzul

9. Orleanski parlamentizam je

a) parlamentarizam koji je u europsku i svjetsku povijest uvela Treća Republika, kojom je u Francuskoj stvorena parlamentarna republika

b) parlamentarizam u kojem je kralj djelatni voditelj vlade

c) parlamentarizam koji je uveden Direktorijskim ustavom, u kojem francuski dvodomni parlament bira članove direktorija, a direktorij imenuje ministre koji su neposredni izvršitelji izvršne vlasti

d) parlamentarizam u kojem postoje elementi predsjedničke i parlamentarne republike ali u kojem ipak pretežu naznake predsjedničke republike

10. Osnovni zakon Ruske Socijalističke Federativne Sovjetske Republike sadrži jedno od sljedećih načela

a) načelo ruskog jedinstva

b) načelo diktature proleterijata

c) načelo socijalističke revolucije

d) načelo kolektivne odgovornosti vlade

11. Zašto zakonski postupak prema Konzulskom ustavu ne predviđa mogućnost zakonodavnog veta za prvog konzula (napoleona)

a) jer o ustavnosti zakonskog prijedloga odlučuje senat, a senatore je izabrao Napoleon

b) jer prijedlog pravno uobličava državni savjet

c) jer pravo predlaganja zakona i državnog proračuna ima samo prvi konzul

d) jer prvi konzul vrši imenovanja u tijela vrhovne vlasti s nacionalne liste povjerenja

12. Koje tri tekovine ustavnopravnog razvoja Francuske učvršćuje Treća Republika

a) izbornost, kolegijalnost i kratkoću mandata

b) dvodomni parlament, opće biračko pravo i parlamentarnu vladu

c) jednodomni parlament, predsjedničku republiku i načelo podjele vlasti

d) načelo demokratskog centralizma, jedinstva vlasti i delegiranja vlasti

13. Koje vrste narkomata (ministarstava) navodi Ustav iz 1936

a) općesavezni, sveruski i republički

b) općesavezni, savezno-republički i republički

c) općesavezni, savezno-republički i narodni

d) općesavezni, sveruski i republički

14. Građanski zakonik iz 1922 priznaje tri vrste vlasništva. Odaberite koje od navedenih prava vlasništva

NIJE poznato

a) zadružno

b) partijsko

- c) privatno
- d) državno

15. Koja je najveća posebnost Zakona o braku, obitelji i starateljstvu iz 1926

- a) posebnost crkvenog braka
- b) zabrana usvojenja
- c) pravni položaj faktičnog braka
- d) zabrana pobačaja

16. Izdvojite načelo koje nije novost Ustava iz 1936

- a) načelo delegiranja vlasti
- b) opće pravo glasa
- c) dvodomni sustav
- d) uvođenje reda i utvrđivanje nadležnosti između organa vlasti i njihovih akata

17. Kada je donesen Zakon o istražnom postupku i terorističkim organizacijama te na koji način uređuje

pravo na žalbu

- a) 1938 okrivljeni nema pravo na žalbu
- b) 1934 okrivljeni nema pravo na žalbu
- c) 1936 okrivljeni nema pravo na žalbu
- d) 1936 okrivljeni ima pravo na žalbu

18. Nabrojite koja četiri osnovna prava čovjeka čine temelj francuske izjave o pravima čovjeka i građanina

- a) građanske slobode (govora, pisanja, okupljanja), pravo na rad, pravo na školovanje te ukidanje izrabljivanja čovjeka po čovjeku i podjele društva na klase
- b) sloboda, traženje sreće, sigurnost i otpor ugnjetavanju
- c) sloboda, vlasništvo, sigurnost i otpor ugnjetavanju
- d) sloboda govora, sloboda okupljanja, pravo podnijeti peticiju parlamentu, pravo nositi oružje za osobnu obranu

19. Prema ustavu iz 1924 od kojih se domova sastoji CIK

- a) sveruski sovjet i sovjet boljševika
- b) savezni sovjet i sovjet nacionalnosti
- c) savezni sovjet i sovjet prezidija
- d) savezni sovjet i sovjet boljševika

20. Kakvo rješenje predviđa Građanski zakon za slučaj da ugovor o braku ne sadrži odredbu o uređenju

imovinskih odnosa

- a) ugovorom o braku se moglo navedeno pitanje posebno riješiti a ako nije Zakon određuje da će važiti sistem zajedničke imovine koji se odnosio samo na pokretnine
- b) sistem miraza
- c) zajednička imovina kao što je bilo po dotadašnjem običajnom pravu
- d) bilo koje rješenje koji je postojao u praksi

21. Razliku između državnog i privatnog vlasništva zemlje u sovjetsko pravo po prvi put unosi

- a) kolhozni ustav iz 1930
- b) nova ekonomska politika iz 1921
- c) dekret o zemlji iz 1917
- d) ustav iz 1936

22. Svojim odlukama Ustavotvorna skupština će početi 1789 iz temelja mijenjati francusko društvo pa tako i

- a) odlukom o privremenom prekidu parlamenta, jer su ovi sudovi, osim što su imali neke

prava političke nadležnosti, ujedno su bili i izraz običajno-pravnog partikularizma

- b) usvajanjem Ustava iz 1793 čijim stupanjem na snagu Francuska i formalno postaje republika
- c) proglašava Napoleona doživotnim konzulom, ubrzo mu dajući i pravo da imenuje svog nasljednika
- d) usvajanjem izjave o pravima radnog i izrabljivanog naroda, kojom se postavljaju osnovna načela novog društvenog poretka

23. Koja od navedenih tvrdnji NIJE spojiva s Izjavom o pravima čovjeka i građanina

a) nabraja ekonomska, socijalna i kulturna prava čovjeka i građanina, tzv prava druge generacije: pravo na rad, pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje, pravo na udruživanje u sindikate, pravo na kulturu i sudjelovanje u znanstvenom napretku

b) usvajanjem Izjave i pratećih 19 organskih članaka, Francuska po prvi put postaje republika

c) usvojila ju je Zakonodavna skupština 1791 te je nadustavnog značenja i kao takva sastavni dio svih kasnije francuskih ustava

d) iako je vlasništvo definirano kao sveto i nepovredivo pravo, Izjave predviđa mogućnost lišiti pojedinca vlasništva ukoliko postoji opća potreba, zakonito ustanovljena i uz pravičnu naknadu

24. U pogledu postrevolucionarnog bračnog i obiteljskog prava u Francuskoj, možemo kao točnu vezati tvrdnju

a) Zakonom o braku i obitelji 1792 razvod braka nije moguć, dok je za rješavanje nesporazuma u obitelji zadužen obiteljski sud sastavljen od rođaka

b) ukoliko supružnici nisu ništa ugovorili u pogledu imovinskih odnosa u braku; Code Civil za nekretnine predviđa sistem miraza

c) unatoč nejednakosti supružnika, Code Civil načelno omogućava i ženi pravo na jednostrani razvod braka u slučaju zlostavljanja, teške nepravde, osude na sramotnu kaznu i preljuba

d) Code civil dozvoljava izvanbračnom djetetu tužbu za utvrđivanje očinstva pri čemu takvo dijete zadržava sva prava prema majci i njezinoj obitelji

25. Za borbu protiv kontrarevolucije i sabotaže te sastavljanje spiskova narodnih neprijatelja, kojima mogu "presuđivati" te konfiscirati imovinu

a) komiteti seoske sirotinje

b) vojno revolucionarni komiteti

c) sovjet narodnih komesara

d) sveruska izvanredna komisija

26. Prema Ustavu SAD-a koji su uvjeti za potpredsjednika i koji amandman to određuje

a) mora biti stariji od 25 godina, stanovnik države u kojoj se bira i barem 7 godina stanovnik SADa 12 amandman

b) mora imati barem 35 godina, mora biti građanin SADa po rođenju i stanovnik SADa barem 14 godina, 12 amandman

c) mora imati barem 35 godina, mora biti građanin SADa po rođenju i stanovnik SADa barem 14 godina, 22 amandman

d) mora imati barem 35 godina, mora biti građanin SADa po rođenju i stanovnik SADa barem 14 godina, 26 amandman

27. Na koji način se vrše izbori za Senat tj kako se to tijelo obnavlja

a) djelomično svake tri godine ½

b) u potpunosti, svakih 6 godina

c) u potpunosti svake 3 godine

d) djelomično, svake dvije godine 1/3

28. Koji pravni dokument sadrži ograničenje da se sve države koje se osnuju na Teritoriju Sjeverozapada

moraju biti države te da u njima mora biti zabranjeno ropstvo

a) izjava o nezavisnosti

- b) uredba o zemlji sjeverozapada
- c) članci o konfederaciji

d) **uredba o sjeverozapadu**

29. Koje načelo iz Ustava SAD-a predstavlja temeljno institucionalno načelo i jamstvo slobode pojedinaca i zajednica

- a) ograničenje broja mandata predsjednika SADa
- b) **vertikalna i horizontalna podjela nadležnosti**
- c) marshallova doktrina
- d) načelo slobode i jednakosti

30. Le Chapelierov zakon

- a) podvrgava Crkvu državi, odnosno stvara državnu crkvu jer po novom zakonu se između ostalog određuje kako svećenike, kao i neke druge službenike, biraju aktivni građani na doživotnu službu
- b) **zabranjuje građanima iste struke, bili da su radnici ili poslodavci, da se udružuju i donose odluke koje se tiču njihovih zajedničkih interesa**
- c) priznaje slobodu sindikalnog udruživanja
- d) postavlja načelo odvojenosti uprave od sudstva

31. Koja od navedenih nadležnosti se može vezati kao točna uz Vrhovni sud SSSRa

- a) **daje obvezatan zaključak na upite vrhovnih sudova saveznih republika**
- b) može se proglasiti nenadležnim na upit CIK SSSR u pogledu pravnog značenja kakve odredbe SSSR
- c) nakon 1938 preuzima sve poslove upravno-sudske prirode u svoju nadležnost
- d) kao prizivni sud trećeg stupnja sudi najteže delikte

32. Koje od navedenih obilježja možemo vezati za francusku Treću Republiku

- a) zakonodavnu vlast ima jednodomna skupština, a izvršnu predsjednik- Louis Napoleon
- b) po prvi put tada uvodi opće biračko pravo za sve francuze starije od 21 godine uz uvjet stalnog boravišta od minimalno 3 godine
- c) **temelji se na postulatima izbornosti, kratkoće mandata i odgovornost**
- d) usvaja razlikovanje između ustavotvorne i ustanovljene vlasti, što je ponajbolje vidljivo u postupku izmjene ustava, čiju izmjenu moraju potvrditi 3 naredna saziva skupštine a potom i posebno sazvani konvent

33. Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu Ustava SSSRa iz 1936

- a) odnos saveza i saveznih republika odlikuje konačno ukidanje savezno-republičkih narkomata
- b) usvaja načelo delegacije vlasti, shvaćenu kao biračko pravo kojim niži sovjet izborom povjerava vršenje vlasti višem sovjetu
- c) **kao vrhovni organ savezne vlasti predviđa Sovjet narodnih komesara koji više ne smogu donositi zakone**
- d) kao vrhovni organ vlasti predviđa Svesavezni kongres sovjeta koji je jednodoman te bira svoj CIK

34. Koja od navedenih tvrdnji točno opisuje odnos države i crkve u francuskoj

- a) dekret o ukidanju neopozivnosti vjerske prisege nalaže da ozabranog svećenika prije preuzimanja službe treba potvrditi biskup, no ukoliko bi to biskup odbio svećenik se mogao obratiti državnom sudu koji donosi konačnu odluku
- b) prema konkordatu iz 1801 katolička vjera više nije državna no njezino ispovijedanje je slobodno, zaprisegnuti biskupi dužni podignuti ostavke pa papa ovim aktom priznaje francusku republiku iako Konkordat ne predviđa vraćanje ranije oduzetih crkvenih imanja
- c) u pokušaju negacije društvene uloge crkve, konzul Napoleon dekretom o slobodi vjerovanja uvodi kult razuma i vrhovnog bića
- d) **građanskim ustavom o svećenstvu ukinuti su crkveni redovi i kongregacije a bivši redovnici su postali građani**

35. Od prošlosti prema suverenom dobu, koji od navedenih nizova ustavnih i zakonskih sovjetskih isprava je točan

a) Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda- osnovna načela krivičnog zakonodavstva SSSRa i saveznih republika- zakon o istražnom postupku, o terorističkim organizacijama i postupcima

b) zakon o područstvljenju zemlje- izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda- osnovna načela krivičnog zakonodavstva SSSRa i saveznih republika- zakon o istražnom postupku, o terorističkim organizacijama i postupcima

c) Izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda- zakon o područstvljenju zemlje- osnovna načela krivičnog zakonodavstva SSSRa i saveznih republika- zakon o istražnom postupku, o terorističkim organizacijama i postupcima

d) izjava o pravima radnog i izrabljivanog naroda- zakon o područstvljenju zemlje- zakon o istražnom postupku, o terorističkim organizacijama i postupcima- osnovna načela krivičnog zakonodavstva SSSRa i saveznih republika

36. Prema kojem ruskom ustavnopravnom aktu unatoč usvojenom načelu delegacije nadležnosti VCIK nije mogao ratificirati međunarodni ugovor, nego je za tu svrhu nužno morao sazvati Kongres sovjeta

a) Ustav iz 1936

b) izjava o pravima radnog i izrabljivog naroda iz 1918

c) ustav iz 1918

d) ustav iz 1924

37. Za direktorijski ustav možemo vezati tvrdnju

a) stupio je na snagu 1814 nakon što je prihvaćen na referendumu te se njime po prvi put uvodi dvodomnost u vidu doma perova i doma poslanika

b) zakonodavnu vlast i pravo predlaganja proračuna ima 5 direktora, kao kolegijalni poglavar države

c) izvršnu vlast je imao prvi konzul, koji je poimenično naveden dok su druga dva konzula imala tek savjetodavnu ulogu

d) u pogledu zakonodavnog prijedloga domovi nisu bili jednaki, jer je vijeće starih zakonski prijedlog moglo isključivo prihvatiti ili odbiti u cjelosti

38. Koju od navedenih godina možemo kao točnu vezati uz priloženi događaj

a) 1918 uredba o odgovornosti za izdaju domovine kojom se za kazneno djelo izdaje predviđa smrtna kazna ukoliko ga počini vojnik

b) 1898 nastanak ruske stranke Konstitucionalni demokrati koja se zalagala za ustavnu monarhiju

c) 1917 dekret o stvaranju Privremene radničke i seljačke vlade Rusije kojim se proglašava da zemljom upravlja Sovjet narodnih komesara

d) 1916 temeljni zakon Rusije kao vrsta oktroiranog ustava kojim se određuju ovlasti cara i ovlasti dume

39. Reforme Aleksandra II odlikuje niz zakonodavnih rješenja pa tako i

a) oslobođenje mužika iz 1861 kojim se uvodi prosjački dio kao namet kojeg je plaćala svaka glava obitelji u svrhu ostvarenja socijalne skrbi beskućnika i drugih potrebitih u ruskom društvu

b) oslobođenje mužika iz 1861 kojim se plemstvo novčano obeštećuje za štetu koju trpe uslijed gubitka osobne vlasti nad mužicima

c) zakon o sudstvu iz 1864 kojim se uvodi pomirdbeni sud gdje sudac pojedinac donosi odluke u kaznenim i građanskim predmetima najmanje važnosti

d) zakon o sudstvu iz 1864 kojim se uvodi zaseban sud za svaku društvenu skupinu dok su istraga i samo suđenje tajni

40. Prema kojem ustavnopravnom aktu je sam ustav izraz vladarske milosti te je kao takav izrijeком darovan francuskom narodu

a) ustavna povelja iz 1830

b) jakobinski ustav iz 1793

c) ustav drugog carstva iz 1870

d) ustavna povelja iz 1814

41. Postupak u slučaju da predsjednik SAD prijedlog zakona odbije, ili ga vrati s primjedbama, je:

a. Prijedlog ponovo razmatra dom iz kojeg potječe: ako ga prihvati neizmijenjenog 2/3 članova tog doma te 2/3 članova drugog doma zakon stupa na snagu

b. Prijedlog ponovo razmatra dom iz kojeg potječe : ako ga neizmijenjenog prihvati 2/3 članova tog doma upućuje se drugom domu pa ako ga i ovaj prihvati s 2/3 glasova prijedlog se ponovo upućuje predsjedniku na potpisivanje

c. Prijedlog ponovo razmatra dom iz kojeg prijedlog potječe i ako ga ponovo nadpolovičnom neizmijenjenog prihvate članovi tog doma prijedlog se može ponovo uputiti predsjedniku

d. Prijedlog se uz izmjene može ponovo uputiti predsjedniku, ali tek protekom roka od 90 dana

42. Koju tvrdnju kao točnu možemo vezati za amandmane na ustav SAD:

a. prema 10. amandmanu sve što Ustavom izrijekom nije u nadležnosti Federacije ili nije izrijekom zabranjeno državama-članicama je "ostavljeno državama ili narodu"

b. amandman postaje punovažan, tj. dio Ustava SAD tek kada ga nakon usvajanja ratificira 1/2 država članica saveza

c. prema 26. amandmanu iz 1971. g. aktivno biračko pravo ne može biti uskraćeno zbog rase, boje ili ranijeg ropstva

d. inicijativa za amandmane pripada isključivo federaciji, i to Kongresu (2/3 većina u oba doma), ali i predsjedniku SAD-a

43. Impeachment kao postupak protiv predsjednika SAD-a pokrenut je 1868. god:

a. Protiv Johnsona nakon što je donesen Zakon o držanju službe , odnosno nakon što nije tražio suglasnost Senata za otpuštanje ministra rata

b. Protiv Jeffersona nakon uvođenja tzv. Spoil system-a

c. Protiv Adamsa nakon donošenja Zakona o strancima i Zakona o neprijateljskoj djelatnosti

d. Protiv Jacksona zbog ukidanja imovinskog cenzusa samo za slobodne

44. Ustavni presedani da predsjednik u Francuskoj predsjedava (Vladi i nacionalnim svečanostima), ali ne vlada, uspostavljeni su:

a. za vrijeme Vichyevskog režima koji je potpisao maršal Petain i traje do 1946. god.

b. za vrijeme Druge republike kada nijedan predsjednikov akt nije izvršan bez supotpisa ministra

c. za Prve republike u vrijeme Jakobinskog ustava, ali kako Ustav nije zaživio nisu primjenjivani ni ti presedani

d. za vrijeme Treće republike nakon što je Mac Mahon morao dati ostavku te je republikanska većina izabrala Grevy-a koji nije koristio pravo veta niti raspuštanja skupštine

45. Koja od navedenih tvrdnji je točna u pogledu Zakona o istražnom postupku iz 1934. godine:

a. ovaj zakon osigurava šira procesualna jamstava za okrivljenog, čime se njegov položaj poboljšava

- b. istraga se ograničava na najviše tri mjeseca
- c. predviđeno je pravo žalbe Vrhovnom sudu
- d. rasprava se provodi bez sudjelovanja optuženog

46. U Francusku ustavnost, dvodomnost je uvedena:

- a. Ustavom 1791., i održala se do Pete Republike
- b. s parlamentarnom republikom koja kao novinu donosi Treća republika
- c. Direktorijskim ustavom, ali je Prvom ustavnom poveljom izmijenjena
- d. Ustavom iz 1795., ali je ustavom Druge republike nakratko opet uvedena jednodomna skupština

47. Pravo apsolutnog veta na zakone koje su donosile skupštine engleskih kolonija u Sjevernoj Americi pripadalo je:

- a. parlamentu
- b. guverneru
- c. kralju
- d. Tajnom savjetu